



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

17 בפברואר 2025

1837

י"ט בשבט התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 82) (הארכת משך תחולת החוק לגבי עבירות מין).

התשפ"ה-2025 548

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 82) (הארכת משך תחולת החוק לגבי עבירות מין), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 6 בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955¹, בסעיף 6(ג), בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "וכן עבירה על סעיף 304" יבוא "וכן עבירה מהעבירות כמפורט להלן:
(א) עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977² (בסעיף קטן זה – חוק העונשין), או עבירה על סעיף 64 לפקודת התעבורה³;
(ב) עבירה כמפורט להלן שהיא מסוג עוון ושעונשה מאסר שנתיים ומעלה:
(1) עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין;
(2) עבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998⁴."

ד ב ר י ה ס ב ר

העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין); ועבירה לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה (עבירות של גרימת מוות ברשלנות). יובהר כי סעיף זה נועד לאזן בין תחולת החוק על מי שסיים את שירותו הצבאי לבין חומרת העבירה שבוצעה וזיקתה לשירות הצבאי, כך שיישמרו אינטרס ההרתעה ומיצוי הדין עם מי שביצעו עבירות במהלך שירותם הצבאי.

בהצעת חוק זו מוצע לתקן את סעיף 6(ג)(2) לחוק ולהוסיף לרשימת העבירות המצויות בו גם עבירה מסוג עוון שעונשה מאסר שנתיים ומעלה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין ועבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. לנוכח התיקון המוצע, העבירות שיהיה ניתן להגיש כתב אישום בגינן לבית דין צבאי בתוך שנה לא יוגבלו עוד רק לעבירות מין מסוג פשע כפי שקבוע כיום בחוק, הצורך בתיקון זה נובע מהחומרה הרבה שצה"ל רואה בעבירות האמורות. הארכת התקופה תאפשר למערכת המשפט הצבאית למצות את הדין עם נאשמים אלה באמצעות הכלים העומדים לשירותה.

סעיף 1 חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן – החוק), מסדיר את פעילותה של מערכת המשפט הצבאית בצה"ל. בהתאם לכך, חיילים שעברו עבירות במהלך שירותם הצבאי עומדים לדין לפי חוק זה. נוסף על כך, החוק עשוי לחול אף על חיילים שסיימו את שירותם הצבאי, ובלבד שהם ביצעו עבירות מסוימות הקבועות בחוק אשר מתאפיינות בזיקה לשירותם הצבאי.

סעיף 6 לחוק מסדיר את תחולת החוק על מי שחדל מלהיות חייל, ובהתאם לכך קובע את תקופות הזמן שבהן ניתן להעמיד לדין אדם שסיים את שירותו הצבאי, במערכת המשפט הצבאית, וזאת רק לגבי עבירות שבוצעו במהלך שירותו הצבאי. לפי סעיף זה, למעט בארבע עבירות הקבועות בסעיף קטן (ב), ניתן להגיש כתב אישום לבית דין צבאי כנגד אדם שחדל להיות חייל בתוך 180 ימים מסיום שירותו הצבאי. עוד קובע הסעיף, בסעיף קטן (ג), כי ניתן להגיש כתב אישום לבית דין צבאי כנגד אדם בתוך שנה מיום שחדל להיות חייל בנוגע לעבירות האלה: עבירה צבאית שעונשה מאסר שנתיים ומעלה; עבירה שאינה צבאית שהיא עבירת פשע; עבירה לפי סעיף 304 לחוק

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשפ"ד, עמ' 1192.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.